

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco Nettis | Presidente rel. |
| 2) dott. Vincenzo Turco | Consigliere |
| 3) dott. Enrico Sigfrido Dedola | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2047 dell'anno 2020

TRA

Parte_1

assistito e difeso dagli avv. Ilaria Ciccotti e Andrea Musti

- appellante -

E

Controparte_1

assistita e difesa dagli avv. Filippo Aiello e Francesca Buccellato

- appellata -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 11 ottobre 2018, *Controparte_1* esponeva:

che aveva prestato la propria attività lavorativa di collaboratrice domestica e assistente a persona anziana presso l'abitazione di v.le Africa 3 di Paola Adragna, dalla quale era stata assunta in data 18 aprile 1994;

che dal novembre 2013, a seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute della datrice di lavoro e della presenza in casa anche del di lei nipote, *Parte_1*, era stata assoggettata principalmente alle direttive e controllo sulla esecuzione delle prestazioni lavorative da parte di quest'ultimo;

che l' *Pt_1* dapprima con la propria presenza sempre più assidua e poi, dopo circa un anno, con il trasferimento definitivo nella casa di v.le Africa 3, era divenuto il "tutore di fatto" della zia Paola Adragna ed era subentrato nell'amministrazione di tutti i beni – immobili e c/c bancari - della convenuta, ivi compresa la regolamentazione del rapporto di lavoro con essa ricorrente;

che l' *Pt_1* le impartiva giornalmente le disposizioni relative alla preparazione dei pasti (pranzo e cena) e decideva l'acquisto di generi alimentari, farmaci e quant'altro necessario per il menage familiare;

che, come da incarico conferitole dapprima dalla Adragna e poi dall' *Pt_1* aveva svolto le seguenti mansioni: addetta alla pulizia e riordino dell'appartamento, al lavaggio e stiratura biancheria, alla cucina, alla spesa;

che dal dicembre 2010 era stata addetta anche alla assistenza personale della Adragna perché, a causa di un aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo un importante intervento al femore, era divenuta non più autosufficiente e costretta a rimanere in casa;

che dal novembre 2013 aveva reso la sua prestazione anche in favore dell' *Pt_1* per il quale lavava e stirava la biancheria e le camicie, faceva la spesa e cucinava;

che aveva ha osservato il seguente orario di lavoro:

inizialmente e sino a dicembre 2008: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per 3 giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì);

periodo gennaio 2009 - giugno 2011: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per 7 giorni settimanali, compresi festivi e domeniche);

periodo luglio 2011 - ottobre 2013: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 per 4 giorni settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica), alternandosi con un'altra collaboratrice familiare, *Per_* *Parte_2*, impegnata negli altri tre giorni della settimana;

che nel periodo novembre 2013 (peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra Adragna) - 31 luglio 2014: si alternava con *Parte_2* per fornire la propria assistenza per l'intera giornata sino al rientro a casa dell' *Pt_1*

che, in particolare, secondo turnazioni settimanali, lavorava dalle ore 9,00 alle ore 13,30 oppure dalle ore 13,30 alle ore 18,30 per 5 giorni la settimana, nonché il sabato e la domenica, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure dalle ore 16,30 alle ore 18,30;

che aveva fruito di ferie retribuite con la percezione di £.120.000 (€62,00) elevate, a dal 2002, ad €150,00;

che aveva percepito i seguenti compensi: inizialmente e sino a dicembre 2001 £8.000 l'ora pari a £312.000 (€161,00); da gennaio 2002 al 31.12.2008 €7,00 l'ora pari ad €273,00 mensili; da gennaio 2009 al 30 giugno 2011 €430,00 mensili; da luglio 2011 al 30 ottobre 2013 €500,00 mensili; da novembre 2013 al 31 luglio 2014 €600,00 mensili;

che il rapporto di lavoro era cessato a fine luglio 2014 per recesso dell' *Pt_1*

che aveva diritto al trattamento economico previsto dal CCNL di categoria per il livello 2 sino al febbraio 2007 e successivamente per il livello B;

che non aveva percepito la gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) nella misura prevista dalla legge;

che le era altresì dovuto il compenso per le ferie annuali non fruiti e, comunque, non retribuite nella misura dovuta;

che non aveva ricevuto l'intero TFR a lei spettante ma la minor somma di €2.603,00 tramite acconti corrisposti nel corso del rapporto di lavoro.

2. Tanto esposto, chiedeva la condanna di Adragna Paola e di *Parte_1* al pagamento, in proprio favore, in solido tra loro per l'intera somma dovuta e/o ciascuno per quanto di ragione, della somma di €10.900,80, di cui €3.097,19 per 13^a mensilità, €3.714,21 per indennità di ferie ed €4.189,4 per differenze TFR.

3. Il ricorso veniva notificato in data 28 novembre 2018.

I convenuti non si costituivano.

Alla prima udienza del 18 giugno 2019 il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per intervenuta morte, nelle more (in data 5 febbraio 2019), di Adragna Paola.

Con ricorso notificato in data 18 settembre 2019 la *CP_1* iassumeva il giudizio.

4. Con memoria depositata il 18 ottobre 2019 si costituiva *Parte_1*, "anche in qualità di erede", e deduceva:

che la zia Adragna Paola si era avvalsa dal 1994 e a luglio 2014 della collaborazione della ricorrente esclusivamente per la pulizia della casa e per la stiratura della biancheria, oltre a qualche piccola commissione;

che tale attività veniva svolta normalmente per un massimo di due ore al giorno, per 2 giorni la settimana;

che le ore lavorative prestate dalla *CP_1* erano state sempre regolarmente retribuite, <<secondo tariffa oraria convenuta tra le parti>>;

che nel 2014 egli, unico nipote, era andato a vivere con la zia;

che, come avvenuto durante il rapporto, anche per l'ultimo anno 2014 la *CP_1* aveva ricevuto in anticipo tutto quanto a titolo di tredicesima mensilità, ferie e TFR;

che <<era venuto a conoscenza della pretesa avversaria solo in data 18.9.2019 a seguito di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del ricorso in riassunzione con decreto di fissazione di udienza al 31.10.2019; egli pertanto non è incorso in alcuna decadenza processuale non avendo avuto conoscenza della domanda giudiziale introdotta anche nei suoi confronti>>;

che, pertanto, il presunto credito della ricorrente era prescritto per tredicesime e indennità di ferie essendo decorsi più di 5 anni dalla fine del rapporto intercorso;

che, “al limite”, era esigibile il TFR relativo al solo ultimo anno di servizio;

che, tuttavia, il TFR era stato corrisposto il 20 gennaio 2014, come da esibita quietanza;

che erano inattendibili i conteggi effettuati personalmente e unilateralmente dalla ricorrente, prendendo in considerazione orari lavorativi mai realmente coperti.

5. Senza alcuna attività istruttoria, l’adito Tribunale, con sentenza del 18 giugno 2020 condannava *Pt_1* [...] al pagamento, in favore della ricorrente, di €.10.900,80 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

6. Rilevava il primo giudice:

che l’eccezione di prescrizione era infondata in quanto il termine quinquennale (applicabile a tutte le voci rivendicate) era stato interrotto con la notifica del ricorso in data 28 novembre 2018;

che, nel merito il ricorso era fondato;

che, invero, <<l’esistenza del rapporto (risultante anche dalle ricevute prodotte in atti) così come la sua durata e la retribuzione corrisposta non sono stati oggetto di contestazione>>;

che <<si appalesa pertanto del tutto superfluo qualunque approfondimento istruttorio>>;

che <<in ordine alle somme rivendicate, si osserva che i conteggi sono stati sviluppati sulla base della retribuzione pattuita tra le parti (e non contestata dalla parte resistente). Nei conteggi allegati al ricorso, poi, la ricorrente ha detratto somme addirittura superiori a quelle risultanti dalle ricevute prodotte in atti. Pertanto, stante il pagamento di 13^a, ferie e TFR in misura inferiore a quella spettante il ricorso merita pieno accoglimento>>.

7. Con ricorso del 23 luglio 2020, *Parte_1* interponeva appello.

Resisteva l’appellata.

8. Con il primo motivo, l' **Pt_1** denuncia "Erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione. Erroneo riferimento alla notifica del ricorso alla defunta Paola Adragna come momento interruttivo della prescrizione".

Deduce l'appellante:

che <<il Tribunale ha ritenuto valida la notifica eseguita in data 28.11.2018 alla defunta sig.ra Paola Adragna deceduta prima dell'udienza fissata per il 18.6.2019 e della sua costituzione in giudizio; senza ritenere quindi, al fine del computo del termine, la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi impersonalmente perfezionatasi solo in data 18.9.2019>>;

che <<per la sua posizione di erede della sig.ra Paola Adragna, l'interruzione della prescrizione non possa che far riferimento alla notifica del ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi impersonalmente chiamati nel giudizio che ha determinato la sua costituzione nella causa per l'udienza fissata al 31.10.2019. Le attività pregresse infatti non hanno interrotto la prescrizione essendo la sig.ra Paola Adragna deceduta in data 5.2.2019 prima della sua costituzione in giudizio e dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 18.6.2019>>;

che <<il Tribunale di Roma non distingue le posizioni del sig. **Parte_1** chiamato sia in proprio che come erede della sig.ra Paola Adragna. Erroneamente si condanna genericamente parte resistente sul presupposto, non corretto, che il rapporto di lavoro non sarebbe stato contestato così come i conteggi. Invero la sentenza deve essere riformata anche sotto questo profilo atteso che il sig. **Parte_1** ha contestato fermamente che il rapporto di lavoro sia sorto con lui o quanto meno con lui proseguito, con la conseguenza che la condanna generica nei suoi confronti è ingiusta e, ai fini del computo della prescrizione nei suoi confronti in qualità di erede, la prescrizione era già maturata>>.

9. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per "errata mancata applicazione dell'art. 2956 c.c. invocata in materia di prescrizione presuntiva di tre anni per le retribuzioni aggiuntive richieste".

Assume la parte:

che era stata eccepita <<oltre alla prescrizione dell'indennità di fine rapporto per notifica del ricorso in riassunzione oltre il termine di 5 anni, la prescrizione triennale degli altri emolumenti con scadenza annuale (13^ mensilità e ferie)>>;

che <<la Suprema Corte di Cassazione si è espressa con sentenza 18 febbraio 2019 n. 4687 ribadendo che i crediti di lavoro relativi ai singoli emolumenti retributivi periodici sono sottoposti anche alla concorrente prescrizione presuntiva prevista dagli artt. 2955 cc n. 2 e 2956 c.c.>>;

che <<il Tribunale ha quindi errato avendo omissso di applicare l'art. 2956 c.c. invocato dal resistente>>.

10. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta "mancata attività istruttoria sui fatti solo dedotti dalla ricorrente, omessa verifica in ordine ai conteggi presentati dalla ricorrente contestati dal sig. **Pt_1** e non provati".

Sostiene l' **Pt_1**

che <<all'udienza del 31.10.2019 il Giudice Dott.ssa Quartulli ha ritenuto la causa matura per la decisione senza provvedere all'attività istruttoria, pur nell'evidenza delle contestazioni sollevate dalla parte resistente costituite sia dalla negazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro con il sig. **Pt_1** sia dalla contestazione sulle mansioni di badante indicate dalla ricorrente, che infine dal conteggio delle ore lavorate, anch'esse espressamente contestate>>;

che, <<peraltro, l'allegazione documentale prodotta dal resistente prova che il riconoscimento economico era stato già erogato a suo tempo dalla sig.ra Paola Adragna per le ore di pulizia effettivamente svolte>>;

che <<i documenti costituiti da ricevute di pagamento e quietanze rilasciate dalla sig.ra **CP_1** contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Roma, escludono qualsivoglia pendenza economica ulteriore, essendosi l'attività esaurita più di cinque anni fa>>.

11. Con il quarto motivo, l'appellante denuncia "omesso esame delle ricevute di pagamento e quietanza prodotte dal resistente".

Rappresenta la parte:

che <<ha prodotto diverse quietanze di pagamento a firma *Controparte_1* da cui si evince che la stessa aveva a suo tempo ricevuto dalla sig.ra Adragna le somme maturate a titolo di 13^a, ferie e T.F.R.>>;

che da tale documentazione <<non contestata o disconosciuta dalla ricorrente, emerge che la ricorrente è stata negli anni, per le ore da lei effettivamente prestate, regolarmente pagata e il T.F.R. liquidato tutti gli anni anche in anticipo>>.

12. Il primo motivo è infondato.

L'appellante non contesta che il ricorso indirizzato alla defunta Adragna sia stato notificato in data 28 novembre (come, peraltro, risulta dalla documentazione esibita dalla *CP_1* .

Ne consegue che, cessato, pacificamente, il rapporto nel luglio 2014, la prescrizione quinquennale è stata ritualmente interrotta nei confronti della de cuius.

L'erede, succedendo nella stessa posizione giuridica del defunto, subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi.

Dunque, l'interruzione della prescrizione, ritualmente operata nei confronti del de cuius, produce effetti anche nei confronti dell'erede, il quale si trova, rispetto al debito contratto dal dante causa, nella stessa situazione in cui quest'ultimo versava.

Il ricorso originario risulta notificato anche all'appellante in proprio ex art. 140 (con invio della raccomandata informativa in data 2 gennaio 2019) e la documentazione a tal riguardo prodotta dalla ricorrente non è stata contestata.

Anche in questo caso non risulta maturata la prescrizione quinquennale con riferimento alla data di cessazione del rapporto.

13. Il secondo motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva (come quella di che trattasi) "è rigettata, se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta".

Orbene, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l'entità della somma richiesta, circostanza, quest'ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito" (Ex multis, Cass. 10366/2020; 15303/2019).

14. Il terzo e quarto motivo – esaminabili congiuntamente perché connessi - sono infondati.

La ricorrente non ha richiesto differenze salariali derivanti da una maggiore attività lavorativa, rispetto a quella retribuita.

Le somme rivendicate discendono dallo scarto esistente tra il versato e il dovuto in base alle retribuzioni concordate.

Come ben emerge dalla lettura dei conteggi, la ricorrente ha chiesto, a titolo di 13^a e indennità di ferie non godute l'importo corrispondente alla retribuzione mensile che ha dichiarato di aver ricevuto.

E l'appellante non ha mai allegato che le sono state corrisposte somme inferiori.

Le ricevute di pagamento e le quietanze rilasciate dalla **CP_1** sono inconferenti, giacché comprovano l'avvenuta riscossione di somme inferiori a quelle che la stessa appellata ha riconosciuto di aver già percepito.

In disparte ogni considerazione circa la valenza probatoria delle ricevute che non riportano una sottoscrizione per quietanza, vi è che, come opportunamente rimarcato dall'appellata, le somme che ella ha dichiarato di aver già percepito (acconto sul TFR di €2.603,00, tredicesima mensilità per complessivi €2.871,56 e indennità ferie per €2.233,79) ammonta a €7.708,35, che è superiore all'importo di cui ai predetti documenti, pari a €6.723,21.

15. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dell'appellata, dichiaratisi anticipatori.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 23 luglio 2020, da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 18 giugno 2020.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore degli avv. Filippo Aiello e Francesca Buccellato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2023

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis